

TỜ TRÌNH

Báo cáo, đề xuất phương án xử lý các hội quần chúng cấp tỉnh theo Công văn số 2769/UBND-NCKSTTHC ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 24/7/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2769/UBND-NCKSTTHC về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội và giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ của các hội cấp tỉnh và tổng hợp báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2769/UBND-NCKSTTHC, Sở Nội vụ báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Căn cứ pháp lý liên quan

Ngày 08/10/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, có hiệu lực thi hành từ 26/11/2024, thay thế Nghị định số 45/25010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

a) Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định: “*Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội; cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, phê duyệt điều lệ; đình chỉ hoạt động có thời hạn, cho phép hoạt động trở lại đối với hội hoạt động trong phạm vi tỉnh*”.

b) Điểm b, c khoản 4 Điều 19 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định:

“*b) Trước khi hết nhiệm kỳ 30 ngày làm việc, hội chưa tổ chức được đại hội thì hội phải báo cáo lý do với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này xem xét cho phép gia hạn thời gian tổ chức đại hội. Thời gian gia hạn không quá 12 tháng;*

c) Hết thời gian gia hạn hội không tổ chức đại hội thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này xử

lý vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 30 Nghị định này; trừ trường hợp bất khả kháng”.

c) Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định hội bị giải thể theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi vi phạm một trong các trường hợp:

“c) Quá thời gian gia hạn quy định tại điểm c khoản 4 Điều 19 Nghị định này mà hội không tổ chức đại hội, trừ trường hợp có lý do bất khả kháng;

d) Không báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính theo quy định hoặc không công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và kết luận của kiểm toán (nếu có) trong 02 năm liên tục”.

d) Khoản 2 và 3 Điều 35 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định:

“2. Sau khi có kết luận hội vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này có trách nhiệm:

a) Yêu cầu hội thực hiện kiểm kê tài sản, tài chính; dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật và điều lệ hội;

b) Lấy ý kiến các cơ quan liên quan đến hoạt động của hội về việc giải thể hội;

c) Thông báo về việc chuẩn bị giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý tài sản, tài chính của hội liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở trung ương đối với hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương đối với hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, huyện, xã.

3. Sau khi hội hoàn thành việc thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này quyết định giải thể hội.”

2. Kết quả rà soát và đề xuất

a) Kết quả thực hiện Công văn số 2769/UBND-NCKSTTHC

Từ kết quả tổng hợp báo cáo của sở quản lý chuyên ngành và báo cáo của 16 hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo Công văn số 2769/UBND-NCKSTTHC, tính đến ngày 26/11/2024 có:

-05 hội đã tổ chức đại hội, gồm: Câu lạc bộ võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Y học, Hiệp Hội Du lịch, Liên đoàn cầu lông và Hội Golf.

-04 hội báo cáo đang chuẩn bị hồ sơ tổ chức đại hội, gồm: Hiệp hội Vận tải ô tô, Hội Nghề cá, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết và Hội Tin học. Trong đó, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết dự kiến tổ chức đại hội nhiệm kỳ vào ngày 18/12/2024 (đã được Sở Nội vụ có ý kiến thống nhất theo Công văn số 3342/SNV-TCCC ngày 26/11/2024).

-03 hội báo cáo không đủ điều kiện để tổ chức đại hội, gồm: Hội Cựu giáo chức, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường và Hội Làm vườn. Cụ thể:

(1) Hội Cựu giáo chức tỉnh có Văn bản số 16/CGC.BT ngày 19/8/2024 báo cáo về tổ chức đại hội nhiệm kỳ và kiến nghị kéo dài thời gian tổ chức đại hội đến quý I/2025. Ngày 30/8/2024, Sở Nội vụ có Công văn số 2328/SNV-TCCC trả lời: “qua theo dõi của Sở Nội vụ và kết quả báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thì Hội hoạt động không hiệu quả; việc duy trì hoạt động đến quý I/2025 như đề xuất của Hội là không đảm bảo điều kiện và không phù hợp quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động Hội”.

(2) Hội Làm vườn có Văn bản số 01/HLV ngày 30/7/2024 báo cáo: “nhận thấy không có khả năng tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ tiếp theo được. Vậy Hội làm vườn tỉnh Bình Thuận làm công văn này báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xử lý Hội làm vườn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP là cho giải thể Hội”.

(3) Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường: ngày 14/8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4321/STNMT-CCBVMT đề xuất giải thể Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Lý do: qua nhiều lần Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các thành viên Ban Chấp hành Hội, Sở có các văn bản đề nghị báo cáo về tổ chức, hoạt động và việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tiếp theo của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường nhưng đến nay Hội vẫn chưa tổ chức lại Đại hội cũng như có báo cáo định kỳ theo đề nghị.

-04 hội không báo cáo kết quả thực hiện, gồm: Hội Thân nhân kiều bào, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng, Hiệp hội Thủy sản và Hội Lâm nghiệp.

Ngày 21/10/2024, Sở Nội vụ có Công văn số 2903/SNV-TCCC đề nghị các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về dự

thảo văn bản trên. Kết quả tổng hợp có 07/09 sở có văn bản ý kiến thống nhất¹. Trong đó, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thống nhất đề xuất giải thể 05 hội: Hội Cựu giáo chức, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Hội Làm vườn, Hiệp hội Thủy sản và Hội Lâm nghiệp.

b) Ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ

- Đối với Hiệp hội Vận tải ô tô, Hội Nghề cá, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết và Hội Tin học

Qua theo dõi, Hiệp hội vận tải ô tô, Hội Nghề cá và Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đã khẩn trương triển khai các bước kiện toàn lại nhân sự Ban Chấp hành và lập hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội song hồ sơ chưa đảm bảo thành phần theo quy định, do đó, Sở Nội vụ và sở quản lý chuyên ngành chưa có ý kiến thống nhất với đề nghị của các hội, dẫn đến kéo dài thời gian tổ chức đại hội. Đối với Hội Tin học, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1774/STTTT-VP ngày 10/10/2024 báo cáo Hội Tin học sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định vào Quý IV/2024.

Để tạo điều kiện cho các hội được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tổ chức đại hội, kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến ngày 31/12/2024. Qua thời gian này, các hội nêu trên không tổ chức đại hội, Sở Nội vụ sẽ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định tại Điều 35 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với Hiệp hội Nhà thầu xây dựng: Nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng đã kết thúc từ ngày 28/12/2023. Đến nay, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng chưa lập hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội theo quy định và không có văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc hay gia hạn thời gian tổ chức đại hội. Ngoài ra, năm 2023, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng không báo cáo kết quả thực hiện công tác hội định kỳ hàng năm. Năm 2024, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng chưa báo cáo kết quả thực hiện công tác hội theo đề nghị tại Công văn số 2575/SNV-TCCC ngày 24/9/2024 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2024 và đăng ký nhiệm vụ nhà nước giao năm

¹ Công văn số 5956/STNMT-CCBVMT ngày 24/10/2024 của Sở Tài nguyên Môi trường; Công văn số 3332/SGDDT-TCCB-QLCLGD ngày 25/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1862/STTTT-VP ngày 25/10/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông; Công văn số 2965/SVHTTDL-VP ngày 28/10/2024 của Sở Văn hóa thể thao du lịch; Công văn số 3354/SGTVT-VP ngày 29/10/2024 của Sở Giao Thông Vận Tải; Công văn số 3454/SNN-VP ngày 29/10/2024 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2025 và Công văn số 3191/SXD-VP ngày 25/10/2024 về việc chuyển ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tính đến ngày 28/12/2024 là đủ 12 tháng kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 30 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP, Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất gia hạn thời gian tổ chức đại hội của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng đến ngày 31/12/2024. Qua thời gian này, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng không tổ chức đại hội, Sở Nội vụ sẽ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định tại Điều 35 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.

-Đối với các hội: Hội Cựu giáo chức, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Hội Làm vườn, Hội Thân nhân kiều bào, Hiệp hội Thủy sản và Hội Lâm nghiệp

Các Hội nêu trên không có văn bản báo cáo về công tác tổ chức đại hội, trong 02 năm liên tục không thực hiện trách nhiệm báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính theo quy định. Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thống nhất đề xuất giải thể các Hội trên.

Đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP thì việc giải thể các hội: Hội Cựu giáo chức, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Hội Làm vườn, Hội Thân nhân kiều bào, Hiệp hội Thủy sản và Hội Lâm nghiệp là phù hợp và đảm bảo cơ sở.

3. Từ các nội dung trên, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung sau:

a) Văn bản yêu cầu các hội: Hiệp hội Vận tải ô tô, Hội Nghề cá, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, Hội Tin học và Hiệp hội Nhà thầu xây dựng hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ chậm nhất ngày 31/12/2024. Qua thời gian này, các hội nêu trên không tổ chức đại hội thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Giao các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức làm việc với các hội được phân công quản lý để hoàn thành tổ chức đại hội đúng thời hạn. Giao Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện các nội dung trên và tổng hợp báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến.

b) Thông báo về việc giải thể 06 hội gồm: Hội Cựu giáo chức, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Hội Làm vườn, Hội Thân nhân kiều bào, Hiệp hội Thủy sản và Hội Lâm nghiệp.

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó GĐ Sở: ông Trần Ngọc Tân;
- Các sở được phân công quản lý hội;
- Lưu: VT, TCCC.(Ngan)

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Chung